

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

RECIBIDO SEP17'26AM11:23
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1124

INFORME POSITIVO

17 ~~14~~ de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1124, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1124, tiene como propósito establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a evaluar periódicamente el estado del emprendimiento femenino en la isla; crear el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; ordenar la preparación de un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico cada tres (3) años; disponer para la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico; establecer el análisis de factores relacionados con el acceso a financiamiento, la participación sectorial, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial para mujeres; y para otros fines relacionados.¹

¹ Véase, Título del P. del S. 1124.

a

INTRODUCCIÓN

La Exposición de Motivos del P. del S. 1124 destaca la creciente participación de las mujeres en la actividad empresarial y la importancia de contar con información confiable, sistemática y actualizada que permita evaluar las condiciones que inciden sobre el desarrollo de sus iniciativas empresariales. Según se expone, actualmente la información relacionada con el ecosistema empresarial de mujeres en Puerto Rico se encuentra dispersa entre diversas fuentes institucionales, estudios académicos y análisis sectoriales. Asimismo, la medida señala que “[l]a ausencia de un instrumento institucional que consolide información estratégica sobre el emprendimiento femenino limita la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para identificar tendencias económicas, evaluar barreras regulatorias, analizar el acceso a financiamiento empresarial y detectar oportunidades de crecimiento para empresas propiedad de mujeres”.²

En ese contexto, la pieza legislativa identifica la necesidad de establecer un mecanismo institucional que permita evaluar periódicamente el ecosistema empresarial de mujeres y consolidar información estratégica sobre el emprendimiento femenino en Puerto Rico. A través de dicho mecanismo se procura recopilar, analizar y divulgar información relacionada con factores como el acceso a financiamiento empresarial, la participación de las mujeres en distintos sectores económicos, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento para empresas lideradas por mujeres. De igual forma, la medida contempla el desarrollo de un índice que permita medir el estado de este ecosistema y evaluar sus tendencias a través del tiempo.

² Véase, Exposición de Motivos del P. del S. 1124, pág. 3.

7

A esos fines, el P. del S. 1124 propone crear el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como mecanismo institucional para recopilar, analizar y divulgar información estratégica relacionada con el emprendimiento liderado por mujeres. La medida dispone, además, la preparación cada tres (3) años del Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico y la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, mediante los cuales se pretende identificar tendencias, evaluar las condiciones económicas, regulatorias, institucionales y sectoriales que inciden sobre el emprendimiento femenino y fortalecer la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad ministerial de estudiar y evaluar el P. del S. 1124, realizó un análisis detallado de la medida. Para la redacción de este informe, la Comisión contó con los comentarios escritos del Departamento de Estado, de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

Como parte de su evaluación, esta Comisión incorpora al presente informe los comentarios recibidos de dichas agencias y entidades, cuyo contenido se resume a continuación:

Departamento de Estado

En su memorial, el Departamento de Estado reconoce que el P. del S. 1124 constituye una iniciativa meritoria de política pública dirigida a atender la necesidad de centralizar y sistematizar la información relacionada con el emprendimiento femenino en Puerto Rico. Señala que la creación del Observatorio permitiría consolidar datos provenientes de diversas fuentes, identificar tendencias económicas y facilitar el desarrollo de estrategias de desarrollo económico más informadas y efectivas. Asimismo, destaca que la preparación periódica de informes y del Índice de Emprendimiento Femenino fortalecería la capacidad del Gobierno para evaluar el impacto de sus políticas y programas dirigidos a este sector.³

En su análisis, el Departamento señala que, aunque la medida reconoce la importancia de la colaboración con entidades públicas y privadas para recopilar información, no establece mecanismos específicos para dicha coordinación. A esos efectos, recomienda que mediante reglamentación se establezcan mecanismos formales de coordinación interinstitucional, incluyendo acuerdos de colaboración, protocolos de intercambio de información y estándares de interoperabilidad, con el propósito de evitar la duplicación de esfuerzos y maximizar el uso de la información disponible. De igual forma, advierte que la medida no establece parámetros claros sobre el acceso público y la protección de datos, por lo que recomienda establecer criterios para la publicación de información y la protección de datos confidenciales, procurando garantizar la transparencia sin comprometer la confidencialidad ni la integridad de la información recopilada.⁴

³ Véase, Memorial Explicativo del Departamento de Estado sobre el P. del S. 1124, de 7 de abril de 2026.

⁴ *Id.*



Finalmente, el Departamento de Estado **endosa favorablemente el propósito general del P. del S. 1124**, al reconocer la importancia de contar con información confiable, sistemática y actualizada que permita evaluar el estado del emprendimiento femenino en Puerto Rico y formular estrategias de desarrollo económico fundamentadas en datos.

Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR)

La Asociación de Industriales de Puerto Rico, a través de su Comité de Evaluación de Propuestas y Proyectos de Ley para la Mujer, reconoce como fortalezas del P. del S. 1124 que institucionaliza el análisis periódico del ecosistema empresarial femenino en Puerto Rico, crea un Índice de Emprendimiento Femenino para medir tendencias, brechas y barreras estructurales, y fortalece la formulación de política pública basada en evidencia sin requerir gasto público adicional significativo. No obstante, señala que existen varios aspectos que deben atenderse para fortalecer la efectividad de la medida antes de considerar cualquier recomendación o respaldo legislativo.⁵

En su análisis, la Asociación recomienda definir con mayor precisión la estructura de gobernanza del Observatorio mediante una unidad técnica responsable o un comité asesor multisectorial; procurar que los hallazgos del Observatorio y del Índice sean considerados formalmente por las agencias gubernamentales pertinentes; y establecer criterios mínimos de consistencia metodológica y comparabilidad para la elaboración del Índice, incluyendo definiciones claras, fuentes de datos confiables y parámetros que permitan evaluar tendencias a través del tiempo. Asimismo, considera extensa la periodicidad de tres (3) años y propone complementarla con resúmenes ejecutivos o actualizaciones intermedias. También recomienda evaluar incentivos contributivos o

⁵ Véase, Memorial Explicativo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico sobre el P. del S. 1124, de 22 de abril de 2026.

preferencias en procesos de contratación pública para entidades que colaboren en la recopilación, análisis y validación de los datos utilizados por el Observatorio y el Índice.⁶

De igual forma, la Asociación recomienda identificar claramente la fuente de financiamiento necesaria para la implantación de la medida; establecer acuerdos de colaboración entre el sector público, privado y organizaciones sin fines de lucro para promover el uso eficiente de los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos; e integrar a las agencias gubernamentales pertinentes en la discusión y desarrollo de la iniciativa. Finalmente, el Comité concluye que el P. del S. 1124 constituye una herramienta estratégica para fortalecer el ecosistema de emprendimiento femenino de Puerto Rico, pero entiende indispensable atender particularmente los asuntos relacionados con la gobernanza del Observatorio, la metodología del Índice, la utilización efectiva de los informes por parte del Gobierno y los mecanismos dirigidos a asegurar la continuidad y calidad de los análisis.⁷

Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)

En su memorial, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres reconoce que el acceso de las mujeres a oportunidades de emprendimiento y desarrollo empresarial constituye un componente esencial para promover su autonomía económica y fortalecer el desarrollo económico y social de Puerto Rico. Asimismo, enmarca la medida dentro de la política pública vigente dirigida a promover la participación plena y equitativa de las mujeres en la actividad económica y empresarial, haciendo referencia, entre otras, a la Ley Núm. 81-2018, conocida como la “Ley del Maletín Empresarial para la Mujer”, y a la

⁶ Véase, Memorial Explicativo de la Asociación de Industriales de Puerto Rico sobre el P. del S. 1124, de 22 de abril de 2026.

⁷ *Id.*

Ley Núm. 12-2020, relacionada con la participación de mujeres en las compras del Gobierno de Puerto Rico.⁸

En su análisis, la OPM señala que el P. del S. 1124 se alinea con dicha política pública al establecer mecanismos institucionales para evaluar periódicamente las condiciones que afectan el emprendimiento femenino. Destaca que la información sobre el ecosistema empresarial de mujeres se encuentra actualmente dispersa entre distintas agencias, estudios académicos y análisis sectoriales, por lo que reconoce la importancia de contar con datos confiables y actualizados que permitan identificar barreras, evaluar políticas públicas existentes y desarrollar estrategias basadas en evidencia. Asimismo, considera positiva la colaboración entre entidades gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones empresariales contemplada en la medida. No obstante, recomienda procurar la recopilación de datos desagregados que permitan identificar las distintas realidades y barreras que enfrentan las mujeres empresarias; incorporar salvaguardas para proteger la confidencialidad y privacidad de la información personal recopilada; y considerar expresamente la participación de la OPM en los esfuerzos de coordinación interagencial del Observatorio.⁹

Finalmente, la OPM **favorece expresamente la aprobación del P. del S. 1124**, por entender que la medida contribuye a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promover una participación más equitativa en la actividad empresarial y facilitar estrategias dirigidas al crecimiento económico y social de Puerto Rico.¹⁰

⁸ Véase, Memorial Explicativo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres sobre el P. del S. 1124, de 22 de abril de 2026.

⁹ *Id.*

¹⁰ *Id.*



Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)

En su memorial, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos enmarca su análisis del P. del S. 1124 dentro de las funciones que le confiere su ley orgánica. Al evaluar la medida, reconoce que esta propone recopilar y analizar información estratégica sobre el emprendimiento femenino, incluyendo factores relacionados con el acceso a financiamiento, la participación de las mujeres en distintos sectores económicos, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial.¹¹

En su análisis, el DTRH señala que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) es la entidad gubernamental encargada de la administración de estatutos relacionados con el desarrollo económico, incluyendo la Ley Núm. 81-2018, conocida como la “Ley del Maletín Empresarial para la Mujer”. Por ello, entiende que corresponde al DDEC presentar la posición oficial de la Rama Ejecutiva sobre la materia y recomienda considerar sus comentarios, particularmente en cuanto a la viabilidad de la medida y su impacto fiscal. Asimismo, destaca las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en la implantación y fiscalización de la política pública relacionada con los derechos y el desarrollo de las mujeres, por lo que recomienda solicitar y considerar sus comentarios y recomendaciones sobre el proyecto.¹²

Finalmente, aunque el DTRH reconoce como acertada la intención legislativa del P. del S. 1124, señala expresamente que no tiene jurisdicción sobre la materia objeto de la medida y, por tanto, se abstiene de emitir una posición sobre su aprobación. En

¹¹ Véase, Memorial Explicativo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el P. del S. 1124, de 20 de mayo de 2026.

¹² *Id.*



consecuencia, da deferencia a los comentarios que puedan presentar el DDEC y la OPM respecto a la viabilidad del proyecto.

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC)

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reconoce el propósito del P. del S. 1124 de crear un mecanismo institucional encargado de recopilar, analizar y divulgar información estratégica sobre el emprendimiento femenino, así como de preparar cada tres (3) años el Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico.¹³

En su análisis, el DDEC destaca que cuenta con la **Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios**, cuyas funciones incluyen la recopilación, integración, análisis y divulgación de información económica, empresarial y sectorial, el análisis de tendencias económicas y el desarrollo de indicadores y herramientas de inteligencia de negocios. Por ello, plantea que el Observatorio sea adscrito a dicha Oficina. Asimismo, señala que el Gobierno y otras entidades ya producen información e informes relacionados con los asuntos que atendería el Observatorio, e identifica como fuentes al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Colmena66, la Universidad de Puerto Rico, el U.S. Census Bureau y el U.S. Bureau of Labor Statistics, entre otras. No obstante, advierte que la Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios necesitaría una asignación anual para reclutar personal y producir los datos requeridos para el Observatorio.¹⁴

¹³ Véase, Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre el P. del S. 1124, de 2 de septiembre de 2026.

¹⁴ *Id.*



Finalmente, el DDEC **no tiene objeción a la aprobación del P. del S. 1124 ni a la creación del Observatorio**, y recomienda que este quede adscrito a la Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios del Departamento. No obstante, condiciona dicha posición a que se asignen los fondos necesarios para producir los datos requeridos por la medida.¹⁵

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar el P. del S. 1124 y los memoriales recibidos, esta Comisión reconoce la conveniencia de establecer un mecanismo institucional que permita recopilar, analizar y divulgar de manera periódica información relacionada con el emprendimiento femenino en Puerto Rico. La creación del Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico permitiría integrar información proveniente de distintas fuentes, identificar tendencias y barreras que inciden sobre el desarrollo empresarial de las mujeres y contar con datos que sirvan de apoyo para la formulación y evaluación de política pública. A su vez, la elaboración periódica del Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico y del Índice de Emprendimiento Femenino proveería instrumentos para evaluar la evolución de dicho ecosistema a través del tiempo.

Del análisis realizado surge, además, la importancia de ubicar el Observatorio dentro de una estructura administrativa cuyas funciones sean compatibles con las responsabilidades que le serían delegadas. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio señaló que su Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios ya tiene entre sus funciones la recopilación, integración, análisis y divulgación de información económica, empresarial y sectorial, así como el desarrollo de indicadores y herramientas

¹⁵ Véase, Memorial Explicativo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sobre el P. del S. 1124, de 2 de septiembre de 2026.



de inteligencia de negocios. En consideración a ello, la Comisión entiende adecuado que el Observatorio quede expresamente adscrito a dicha Oficina, en lugar de establecer únicamente su adscripción general al DDEC. Esta modificación permite integrar sus funciones dentro de una estructura existente con responsabilidades afines y provee mayor claridad respecto a la unidad que tendrá a su cargo su implantación.

Asimismo, la Comisión considera necesario fortalecer las disposiciones relacionadas con la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico. Si bien la medida contempla que mediante reglamentación se establezcan los criterios y metodologías generales para su preparación, resulta conveniente procurar que su desarrollo mantenga consistencia metodológica y permita la comparación de resultados a través del tiempo. A esos efectos, se acoge el planteamiento de la Asociación de Industriales de Puerto Rico dirigido a incorporar definiciones uniformes, fuentes de información confiables y parámetros que permitan evaluar tendencias. Esta enmienda no pretende establecer mediante ley una metodología particular, sino asegurar que aquella que adopte el DDEC permita que los resultados del Índice constituyan una herramienta útil para evaluar los cambios y tendencias del ecosistema empresarial de mujeres.

Por otra parte, considerando que las funciones del Observatorio conllevarán la recopilación, análisis y posterior divulgación de información proveniente de diversas fuentes, la Comisión estima pertinente establecer salvaguardas para el manejo de dicha información. En particular, se incorpora en las disposiciones reglamentarias el deber de establecer mecanismos dirigidos a garantizar la confidencialidad y protección de la información recopilada, así como los criterios aplicables a su publicación y divulgación, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. De esta manera, se procura que el cumplimiento de las funciones analíticas y de divulgación del Observatorio se realice

9

de forma compatible con las obligaciones legales aplicables al manejo de información que, por su naturaleza, no deba ser divulgada.

Finalmente, la Comisión reconoce que existen actualmente diversas entidades gubernamentales, académicas y del sector empresarial que generan estadísticas, estudios e información pertinente al análisis que propone realizar el Observatorio. El propio DDEC identificó, entre otras fuentes, trabajos producidos por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Colmena66, la Universidad de Puerto Rico, el U.S. Census Bureau y el U.S. Bureau of Labor Statistics. De igual forma, la Asociación de Industriales destacó la conveniencia de fomentar mecanismos de colaboración que permitan utilizar eficientemente los recursos disponibles y evitar la duplicación de esfuerzos. En atención a estos planteamientos, la Comisión recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional contemplados en la medida para promover el aprovechamiento de datos, estudios, estadísticas e informes existentes, evitando así la duplicación innecesaria de esfuerzos y recursos.

En virtud de lo anterior, esta Comisión entiende que las enmiendas incorporadas fortalecen la estructura administrativa y operacional propuesta por el P. del S. 1124 sin alterar su propósito fundamental. La adscripción del Observatorio a una oficina con funciones afines, el establecimiento de criterios que favorezcan la comparabilidad del Índice, la incorporación de salvaguardas para el manejo y divulgación de información y el aprovechamiento coordinado de fuentes existentes proveen mayor claridad y funcionalidad al mecanismo propuesto. Por consiguiente, la Comisión considera que, con las enmiendas incorporadas en el entirillado electrónico que acompaña este Informe, la medida establece un marco adecuado para la evaluación y monitoreo periódico del ecosistema de emprendimiento de mujeres en Puerto Rico.



CONCLUSIÓN

A la luz de todo lo antes expuesto, esta Comisión concluye que el P. del S. 1124 constituye una iniciativa dirigida a fortalecer la evaluación y monitoreo del ecosistema de emprendimiento de mujeres en Puerto Rico mediante la recopilación y análisis de información estratégica. Las enmiendas incorporadas fortalecen la implantación de la medida al definir la adscripción administrativa del Observatorio, promover la consistencia y comparabilidad del Índice, establecer salvaguardas para la protección de la información y fomentar la coordinación interinstitucional y el aprovechamiento de fuentes existentes.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, **recomienda** a este Honorable Cuerpo la aprobación del P. del S. 1124 con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación,
Reforma y Nombramientos
del Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1124

9 de marzo de 2026

Presentado por la señora *Soto Tolentino*

Referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos

LEY

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico dirigida a evaluar periódicamente el estado del emprendimiento femenino en la isla; crear el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; ordenar la preparación de un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico cada tres (3) años; disponer para la elaboración del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico; establecer el análisis de factores relacionados con el acceso a financiamiento, la participación sectorial, las barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial para mujeres; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El emprendimiento constituye uno de los principales motores del desarrollo económico contemporáneo. En las economías modernas, la creación de nuevas empresas fomenta la innovación, fortalece la competitividad de los mercados, promueve la diversificación de los sectores productivos y genera oportunidades de empleo. Dentro de este contexto, el emprendimiento liderado por mujeres ha adquirido una importancia creciente como componente esencial de un ecosistema económico dinámico, resiliente e inclusivo.

Durante las últimas décadas, la participación de las mujeres en la actividad empresarial ha experimentado un crecimiento significativo en diversas jurisdicciones alrededor del mundo. Este fenómeno ha contribuido a ampliar la base productiva de las economías, promover nuevas oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres y fomentar la innovación en múltiples sectores económicos.

Puerto Rico no ha sido ajeno a esta tendencia. En años recientes se ha observado un aumento sostenido en la participación de las mujeres en la creación, administración y expansión de empresas en la isla. Las empresarias puertorriqueñas han desarrollado iniciativas empresariales en una amplia diversidad de sectores económicos, incluyendo servicios profesionales, comercio, turismo, tecnología, educación, economía creativa, consultoría especializada y otros sectores emergentes de la actividad económica.

El crecimiento del emprendimiento femenino representa una oportunidad importante para fortalecer la resiliencia económica de Puerto Rico y promover el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en comunidades a través de toda la isla. Las empresas lideradas por mujeres contribuyen significativamente a la generación de empleo, al fortalecimiento de las economías locales y al desarrollo del capital humano empresarial en Puerto Rico.

No obstante, el diseño de políticas públicas efectivas dirigidas a fortalecer el emprendimiento femenino requiere contar con información confiable, sistemática y actualizada sobre las condiciones que afectan la creación, desarrollo y crecimiento de empresas lideradas por mujeres en la isla. La formulación de estrategias de desarrollo económico basadas en evidencia depende en gran medida de la disponibilidad de análisis económicos, datos estadísticos y evaluaciones periódicas del entorno empresarial.

Actualmente, la información relacionada con el ecosistema empresarial de mujeres en Puerto Rico se encuentra dispersa entre diversas fuentes institucionales, estudios académicos y análisis sectoriales. Si bien existen investigaciones relevantes sobre el desarrollo empresarial en la isla, no existe un mecanismo institucional permanente que

permita evaluar de manera sistemática las condiciones del emprendimiento femenino y analizar las tendencias que inciden en el desarrollo de empresas lideradas por mujeres.

La ausencia de un instrumento institucional que consolide información estratégica sobre el emprendimiento femenino limita la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para identificar tendencias económicas, evaluar barreras regulatorias, analizar el acceso a financiamiento empresarial y detectar oportunidades de crecimiento para empresas propiedad de mujeres.

En diversas jurisdicciones, los gobiernos han adoptado herramientas analíticas tales como observatorios empresariales e índices de emprendimiento con el propósito de evaluar periódicamente las condiciones del entorno empresarial y orientar la formulación de políticas públicas de desarrollo económico. Estas herramientas permiten identificar tendencias de crecimiento, evaluar el impacto de las regulaciones existentes y reconocer oportunidades para fortalecer sectores emergentes de la economía.

La presente legislación tiene como propósito establecer un mecanismo institucional que permita analizar de manera periódica el ecosistema empresarial de mujeres en Puerto Rico mediante la creación del Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.

El Observatorio tendrá la responsabilidad de recopilar, analizar y divulgar información estratégica sobre el emprendimiento femenino en la isla, incluyendo el estudio de factores tales como el acceso a financiamiento empresarial, la participación de las mujeres en distintos sectores económicos, la existencia de barreras regulatorias y las oportunidades de crecimiento empresarial para empresas lideradas por mujeres.

Asimismo, la legislación dispone la elaboración periódica de un Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, el cual servirá como herramienta analítica para medir el estado del ecosistema empresarial de mujeres en la isla y evaluar tendencias relacionadas con el desarrollo del emprendimiento femenino.



La recopilación sistemática de esta información permitirá fortalecer la capacidad del Gobierno de Puerto Rico para diseñar políticas públicas basadas en evidencia, orientar estrategias de desarrollo económico y promover iniciativas dirigidas a fortalecer el emprendimiento femenino en la isla.

Es importante destacar que esta legislación no crea programas de incentivos ni establece asignaciones presupuestarias adicionales. Su implantación se fundamenta en la utilización de los recursos administrativos, tecnológicos y analíticos existentes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, así como en la colaboración con instituciones académicas, organizaciones empresariales y otras entidades relacionadas con el desarrollo económico en la isla.

Mediante esta iniciativa legislativa, la Asamblea Legislativa reafirma su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento femenino y con la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo económico sostenible de Puerto Rico. El establecimiento de mecanismos institucionales para evaluar el ecosistema empresarial de mujeres permitirá fortalecer la toma de decisiones basada en información estratégica y contribuirá a promover nuevas oportunidades de desarrollo empresarial para las mujeres en la isla.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título.

2 Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley para la Evaluación y Monitoreo
3 del Ecosistema de Emprendimiento de Mujeres en Puerto Rico”.

4 Artículo 2.- Definiciones.

5 Para fines de la interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos tendrán
6 el significado que a continuación se expresa, salvo que del contexto se desprenda claramente
7 una interpretación distinta:

1 (a) Departamento — Significa el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de
2 Puerto Rico, entidad responsable de coordinar la implantación de las disposiciones
3 establecidas en esta Ley.

4 (b) Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico — Significa el
5 mecanismo institucional adscrito ~~al~~ a la Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios del
6 Departamento encargado de recopilar, analizar y divulgar información estratégica
7 relacionada con el desarrollo del emprendimiento liderado por mujeres en Puerto Rico.

8 (c) Ecosistema empresarial de mujeres — Significa el conjunto de condiciones
9 económicas, regulatorias, institucionales y sectoriales que inciden en la creación, operación
10 y crecimiento de empresas lideradas por mujeres en Puerto Rico.

11 (d) Empresa propiedad de mujeres — Significa cualquier entidad comercial, negocio o
12 iniciativa empresarial en la cual una o más mujeres posean control mayoritario de la
13 propiedad, la administración o la dirección estratégica del negocio.

14 (e) Emprendimiento femenino — Significa el proceso mediante el cual mujeres
15 desarrollan, administran o expanden iniciativas empresariales en Puerto Rico.

16 (f) Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico — Significa el instrumento
17 analítico desarrollado por el Observatorio para medir periódicamente las condiciones del
18 ecosistema empresarial de mujeres en Puerto Rico y evaluar tendencias relacionadas con el
19 desarrollo del emprendimiento femenino en la isla.

20 (g) Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico — Significa el
21 informe analítico preparado periódicamente por el Observatorio que evalúa el estado del
22 emprendimiento femenino en la isla e incluye el Índice de Emprendimiento Femenino.

1 Artículo 3.- Política Pública.

2 ~~Política Pública~~

3 Será política pública del Gobierno de Puerto Rico promover el desarrollo,
4 fortalecimiento y crecimiento del emprendimiento liderado por mujeres como componente
5 esencial del desarrollo económico sostenible de la isla, reconociendo que la participación
6 activa de las mujeres en la actividad empresarial contribuye significativamente a la
7 innovación económica, la generación de empleo, la diversificación de los sectores
8 productivos y el fortalecimiento de las economías locales en Puerto Rico.

9 La Asamblea Legislativa reconoce que el emprendimiento femenino constituye un
10 elemento fundamental dentro de un ecosistema empresarial dinámico y resiliente, y que el
11 desarrollo de empresas lideradas por mujeres representa una oportunidad importante para
12 ampliar la base económica de Puerto Rico y fomentar nuevas iniciativas empresariales en
13 distintos sectores de la economía.

14 Asimismo, la Asamblea Legislativa reconoce que la formulación de políticas públicas
15 efectivas dirigidas al desarrollo empresarial requiere contar con información confiable,
16 sistemática y actualizada sobre las condiciones económicas, regulatorias e institucionales
17 que inciden en la creación, desarrollo y expansión de empresas lideradas por mujeres en la
18 isla.

19 En atención a estas consideraciones, será política pública del Gobierno de Puerto Rico
20 promover la recopilación, análisis y divulgación periódica de información estratégica sobre
21 el ecosistema empresarial de mujeres en Puerto Rico, con el propósito de identificar
22 tendencias económicas, evaluar barreras regulatorias, analizar el acceso a financiamiento



1 empresarial y reconocer oportunidades de crecimiento para empresas propiedad de
2 mujeres.

3 Mediante esta política pública se procurará fortalecer la capacidad del Gobierno de
4 Puerto Rico para desarrollar estrategias de desarrollo económico basadas en evidencia,
5 promover iniciativas que faciliten el crecimiento empresarial de las mujeres y fomentar un
6 entorno económico que permita ampliar la participación de las mujeres en la actividad
7 empresarial en la isla.

8 A tales fines, el Gobierno de Puerto Rico promoverá la evaluación periódica del
9 ecosistema empresarial de mujeres mediante mecanismos institucionales de análisis
10 económico que permitan orientar la formulación de políticas públicas dirigidas a fortalecer
11 el emprendimiento femenino en Puerto Rico.

12 La implantación de esta política pública deberá realizarse utilizando los recursos
13 administrativos, tecnológicos y analíticos existentes del Gobierno de Puerto Rico,
14 procurando maximizar la eficiencia en la recopilación y análisis de información estratégica
15 relacionada con el desarrollo empresarial de las mujeres en la isla.

16 Artículo 4.- Creación del Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico

17 Se crea el Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, adscrito al a la
18 Oficina de Inteligencia y Estrategias de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y
19 Comercio de Puerto Rico, con el propósito de recopilar, analizar y divulgar información
20 estratégica relacionada con el desarrollo del emprendimiento liderado por mujeres en
21 Puerto Rico.



1 El Observatorio funcionará como un mecanismo institucional de análisis y seguimiento
2 del ecosistema empresarial de mujeres en la isla, permitiendo consolidar información
3 proveniente de diversas fuentes económicas, académicas y sectoriales para facilitar la
4 evaluación periódica de las condiciones que inciden en la creación, desarrollo y crecimiento
5 de empresas lideradas por mujeres.

6 Mediante el Observatorio se procurará desarrollar un marco analítico que permita
7 identificar tendencias económicas, barreras regulatorias, oportunidades de crecimiento
8 empresarial y otros factores que influyan en el desarrollo del emprendimiento femenino en
9 Puerto Rico.

10 El Observatorio servirá además como herramienta de apoyo para la formulación de
11 estrategias de desarrollo económico dirigidas a fortalecer la participación de las mujeres en
12 la actividad empresarial y promover el crecimiento de empresas lideradas por mujeres en
13 la isla.

14 La implantación del Observatorio deberá realizarse utilizando los recursos
15 administrativos, tecnológicos y analíticos existentes del Departamento.

16 Artículo 5.- Funciones del Observatorio

17 El Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico tendrá, entre otras, las
18 siguientes funciones:

- 19 1. recopilar y analizar información relacionada con el ecosistema empresarial de
20 mujeres en Puerto Rico;

- 1 2. evaluar periódicamente las condiciones económicas, regulatorias e
2 institucionales que inciden en el desarrollo del emprendimiento femenino en la
3 isla;
- 4 3. preparar el Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico
5 cada tres (3) años;
- 6 4. desarrollar y actualizar el Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico
7 como instrumento analítico para medir tendencias del emprendimiento
8 femenino;
- 9 5. identificar factores que faciliten o limiten la creación, operación y expansión de
10 empresas propiedad de mujeres;
- 11 6. analizar la participación de empresarias en distintos sectores económicos y su
12 evolución a lo largo del tiempo;
- 13 7. identificar oportunidades de desarrollo empresarial para mujeres en sectores
14 emergentes o estratégicos de la economía de Puerto Rico.

15 El Observatorio podrá utilizar información estadística, estudios económicos,
16 investigaciones académicas y otras fuentes de información pertinentes para realizar los
17 análisis contemplados en esta Ley.

18 Artículo 6.- Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico

19 El Observatorio preparará cada tres (3) años un Informe sobre el Ecosistema Empresarial
20 de Mujeres en Puerto Rico, el cual tendrá como propósito evaluar el estado del
21 emprendimiento femenino en la isla.

d

1 Este informe deberá presentar un análisis integral de las condiciones que afectan el
2 desarrollo empresarial de las mujeres en Puerto Rico, incluyendo tendencias económicas,
3 factores regulatorios, condiciones de mercado y otros elementos relevantes para el
4 ecosistema empresarial femenino.

5 El informe incluirá el Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, así como
6 análisis comparativos que permitan evaluar cambios o tendencias en el ecosistema
7 empresarial de mujeres entre periodos de evaluación.

8 Artículo 7.- Componentes del Índice de Emprendimiento Femenino

9 El Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico deberá considerar, entre otros
10 factores, los siguientes elementos:

- 11 1. Acceso a financiamiento empresarial, incluyendo la disponibilidad de capital,
12 acceso a crédito comercial y otras fuentes de financiamiento para empresas
13 lideradas por mujeres.
- 14 2. Participación sectorial, incluyendo la presencia de empresarias en distintos
15 sectores económicos y la evolución de su participación en la actividad
16 empresarial en Puerto Rico.
- 17 3. Barreras regulatorias, incluyendo la identificación de procesos administrativos o
18 requisitos regulatorios que puedan afectar el establecimiento o crecimiento de
19 empresas propiedad de mujeres.
- 20 4. Oportunidades de crecimiento empresarial, incluyendo sectores económicos con
21 potencial de desarrollo para empresas lideradas por mujeres.

1 5. Tendencias de emprendimiento femenino, incluyendo indicadores relacionados
2 con la creación y expansión de empresas dirigidas por mujeres en Puerto Rico.

3 El Departamento podrá utilizar indicadores económicos, datos estadísticos, estudios
4 académicos y análisis sectoriales disponibles para desarrollar y actualizar el Índice.

5 Artículo 8.- Colaboración Institucional

6 Para cumplir con los propósitos de esta Ley, el Observatorio podrá recopilar
7 información proveniente de agencias gubernamentales, instituciones académicas,
8 asociaciones empresariales, cámaras de comercio, organizaciones profesionales,
9 organizaciones sin fines de lucro y otras entidades relacionadas con el desarrollo económico
10 en Puerto Rico.

11 El Departamento podrá establecer mecanismos de colaboración con dichas entidades
12 para facilitar la recopilación y análisis de información relevante para el estudio del
13 ecosistema empresarial de mujeres en la isla.

14 Asimismo, el Observatorio podrá considerar estudios académicos, investigaciones
15 económicas, análisis sectoriales y otras fuentes de información disponibles para
16 complementar los análisis desarrollados conforme a esta Ley.

17 Artículo 9.- Preparación del Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en
18 Puerto Rico

19 Se ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, a
20 través del Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico creado mediante
21 esta Ley, preparar y publicar un Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en
22 Puerto Rico cada tres (3) años.

Dicho informe tendrá como propósito evaluar de manera integral las condiciones económicas, regulatorias, institucionales y sectoriales que inciden en la creación, establecimiento, operación y crecimiento de empresas lideradas por mujeres en Puerto Rico.

El informe deberá incluir un análisis detallado del entorno empresarial en el cual se desarrollan las iniciativas empresariales lideradas por mujeres en la isla, así como una evaluación de las tendencias económicas y empresariales que influyen en el desarrollo del emprendimiento femenino en Puerto Rico.

A tales fines, el informe deberá incluir, entre otros elementos:

1. un análisis del acceso a financiamiento empresarial para empresas lideradas por mujeres, incluyendo fuentes de capital, acceso a crédito comercial, programas de financiamiento y otras oportunidades de inversión empresarial;
2. un análisis de la participación de empresarias en distintos sectores económicos de Puerto Rico, incluyendo la evolución de su presencia en sectores tradicionales y emergentes de la economía;
3. la identificación de barreras regulatorias, administrativas o institucionales que puedan incidir en el establecimiento o crecimiento de empresas propiedad de mujeres;
4. un análisis de las oportunidades de crecimiento empresarial para empresas lideradas por mujeres, incluyendo sectores económicos con potencial de desarrollo;
5. tendencias relacionadas con la creación, supervivencia, expansión o diversificación de empresas dirigidas por mujeres en la isla;



1 6. cualquier otro factor económico o empresarial que el Departamento estime
2 pertinente para evaluar el estado del emprendimiento femenino en Puerto Rico.

3 El informe incluirá además el Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, el
4 cual servirá como instrumento analítico para medir periódicamente el estado del ecosistema
5 empresarial de mujeres en la isla y evaluar tendencias relacionadas con el desarrollo del
6 emprendimiento femenino.

7 El primer Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico deberá
8 presentarse no más tarde del 30 de junio del segundo año natural siguiente a la aprobación
9 de esta Ley, y subsiguientemente deberá presentarse cada tres (3) años, en o antes del 30 de
10 junio del año correspondiente.

11 El informe deberá ser remitido al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa
12 dentro de los noventa (90) días siguientes a su culminación.

13 Asimismo, el Departamento procurará publicar el informe en sus plataformas
14 electrónicas oficiales con el propósito de facilitar el acceso público a la información
15 contenida en el mismo y promover el análisis del ecosistema empresarial de mujeres en
16 Puerto Rico.

17 La preparación del informe dispuesto en este Artículo deberá realizarse utilizando los
18 recursos administrativos, tecnológicos y analíticos existentes del Departamento, evitando la
19 creación de obligaciones fiscales adicionales para el Gobierno de Puerto Rico.

20 Artículo 10.- Publicación y Divulgación

21 El Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto Rico será remitido al
22 Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa.

4

1 Asimismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico podrá
2 publicar el informe y el Índice de Emprendimiento Femenino en sus plataformas
3 electrónicas oficiales con el propósito de facilitar el acceso público a información estratégica
4 relacionada con el desarrollo del emprendimiento femenino en Puerto Rico.

5 La divulgación de esta información tendrá como propósito promover la transparencia
6 gubernamental, fomentar el análisis académico y facilitar el desarrollo de iniciativas
7 dirigidas a fortalecer el ecosistema empresarial de mujeres en la isla.

8 Artículo 11.- Implantación

9 Las disposiciones de esta Ley deberán implantarse utilizando los recursos
10 administrativos, tecnológicos y analíticos existentes del Departamento de Desarrollo
11 Económico y Comercio de Puerto Rico, procurando maximizar la eficiencia en la utilización
12 de los recursos disponibles y evitando la creación de obligaciones fiscales adicionales para
13 el Gobierno de Puerto Rico.

14 Artículo 12.- Reglamentación

15 El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico adoptará la
16 reglamentación necesaria para implantar y administrar las disposiciones de esta Ley,
17 conforme a las disposiciones aplicables de la Ley 38-2017, según enmendada.

18 La reglamentación que adopte el Departamento deberá establecer, entre otros aspectos:

- 19 1. los procedimientos administrativos para la organización, coordinación y
20 funcionamiento del Observatorio del Emprendimiento Femenino de Puerto Rico;

- 1 2. los mecanismos mediante los cuales se recopilará, ~~analizarán~~ analizará y
2 sistematizará la información necesaria para evaluar el ecosistema empresarial de
3 mujeres en Puerto Rico;
- 4 3. los criterios y metodologías generales que ~~podrán utilizarse~~ se utilizarán para la
5 elaboración del Informe sobre el Ecosistema Empresarial de Mujeres en Puerto
6 Rico y del Índice de Emprendimiento Femenino de Puerto Rico, procurando
7 garantizar la consistencia metodológica y comparabilidad de sus resultados a través del
8 tiempo, mediante la utilización de definiciones uniformes, fuentes de información
9 confiables y parámetros que permitan evaluar tendencias;
- 10 4. los procedimientos para la recopilación de información estadística o analítica
11 proveniente de agencias gubernamentales, instituciones académicas,
12 asociaciones empresariales, cámaras de comercio, organizaciones profesionales y
13 otras entidades relacionadas con el desarrollo económico en Puerto Rico;
- 14 5. los mecanismos de coordinación interinstitucional que faciliten el acceso a
15 información relevante ~~para el análisis del ecosistema empresarial de mujeres en~~
16 ~~la isla~~ y promuevan el aprovechamiento de datos, estudios, estadísticas e informes
17 existentes, con el fin de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos y recursos;
- 18 6. los procedimientos para la preparación, presentación, publicación y divulgación
19 del informe dispuesto en esta Ley, incluyendo los mecanismos para garantizar la
20 confidencialidad y protección de la información recopilada, de conformidad con las leyes y
21 reglamentos aplicables;

1 7. cualquier otro procedimiento administrativo que el Departamento estime
2 necesario para asegurar la implantación efectiva de las disposiciones de esta Ley.

3 El Departamento deberá adoptar la reglamentación necesaria dentro de un término que
4 no excederá de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de esta Ley.

5 Artículo 13.- Separabilidad

6 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, inciso, oración, artículo o parte de esta Ley
7 fuere declarada nula, inconstitucional o inválida por un tribunal con jurisdicción
8 competente, la determinación a tales efectos no afectará, perjudicará ni invalidará las demás
9 disposiciones de esta Ley.

10 El efecto de dicha determinación quedará limitado exclusivamente a la cláusula, párrafo,
11 subpárrafo, inciso, oración, artículo o parte de la Ley que haya sido declarada nula,
12 inconstitucional o inválida, entendiéndose que las restantes disposiciones continuarán en
13 pleno vigor y efecto.

14 Artículo 14.- Vigencia

15 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

